

Thái Bình, ngày 25 tháng 02 năm 2025

QUY CHẾ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Luật Đấu giá tài sản sửa đổi số 37/2024/QH15 ngày 27/6/2024;

Thực hiện Hợp đồng số 05/2025/HĐ-ĐG ngày 25/02/2025 ký giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quỳnh Phụ Bắc Thái Bình về việc đấu giá tài sản phát mại xử lý thu hồi nợ.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình ban hành Quy chế đấu giá tài sản phát mại xử lý thu hồi nợ như sau:

Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh

1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng cho việc đấu giá tài sản phát mại xử lý thu hồi nợ của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Quỳnh Phụ Bắc Thái Bình;

2. Đối tượng điều chỉnh

Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đấu giá do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thực hiện.

Điều 2. Nguyên tắc đấu giá

1. Việc đấu giá được tiến hành công khai, liên tục, bình đẳng, trung thực, công bằng, khách quan;

2. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, người mua được tài sản đấu giá, tổ chức đấu giá, Đấu giá viên.

3. Cuộc đấu giá được tổ chức khi tài sản có ít nhất 02 hồ sơ tham gia đấu giá trở lên, đáp ứng đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định.

Điều 3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, giá trúng đấu giá, tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá.

Tài sản gồm có: Quyền sử dụng đất, diện tích 104m² cùng toàn bộ tài sản gắn liền với đất là nhà ở 02 tầng mái bằng tại thửa đất số 140/186, tờ bản đồ số 09/08, địa chỉ tài sản: Tổ 03 Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình. Tài sản được cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 172602 do UBND huyện Quỳnh Phụ cấp ngày 24/4/2006, Sổ vào sổ cấp giấy chứng

nhận: 000170H/CNQSDĐ mang tên ông Nguyễn Văn Phóng và bà Nguyễn Thị Bích Nga.

Giá khởi điểm: 7.176.000.000 đồng (*Bảy tỷ một trăm bảy mươi sáu triệu đồng*).

* **Giá trúng đấu giá:** Là giá trả cao nhất của tài sản được ghi trong biên bản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Giá khởi điểm và giá trúng đấu giá chưa bao gồm thuế, phí chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền sở hữu tài sản và các loại thuế phí khác theo quy định. Người trúng đấu giá phải chịu các loại thuế, phí, chi phí trên.

* **Tiền phí hồ sơ tham gia đấu giá:** 500.000 đồng/hồ sơ (*Năm trăm nghìn đồng trên một hồ sơ*).

Điều 4. Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ 27/02/2025 đến 11 giờ ngày 14/3/2025 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình. Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

Điều 5. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

Bên có tài sản cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản từ ngày 11/3/2025 đến ngày 13/3/2025. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng, tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

+ Thời gian xem tài sản:

- Buổi sáng: Vào hồi 09 giờ đến 10 giờ 30 phút.

- Buổi chiều: Vào hồi 15 giờ đến 16 giờ 30 phút.

Địa chỉ: Tổ 03 Thị trấn Quỳnh Côi, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

Điều 6. Tiền đặt trước, thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước

+ **Tiền đặt trước:** 1.400.000.000 đồng (*Một tỷ bốn trăm triệu đồng*).

+ **Thời gian nộp:** Từ ngày 27/02/2025 đến 11 giờ ngày 14/3/2025 (Giờ hành chính).

+ **Địa điểm:** Số tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 102000016777 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại ngân hàng TMCP (NCB) Quốc dân Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

Tại: Tòa nhà Dầu Khí, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình

- Trong trường hợp đến 11 giờ ngày 14/3/2025 số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thì không được tham gia đấu giá (Trừ trường hợp bất khả kháng).

- Khách hàng nộp tiền đặt trước khác hệ thống ngân hàng phải ghi đúng, đủ tên tài khoản như sau: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Nội dung: Họ và tên số CCCD nộp tiền đặt trước tài sản theo HĐ số 05/2025/HĐ-DG

Điều 7. Thời gian, địa điểm mở cuộc đấu giá

- Thời gian: Vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 19/03/2025.
 - Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.
- Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình.

Điều 8. Hình thức và phương thức đấu giá

1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại cuộc đấu giá.

2. Phương thức đấu giá:

- Đấu giá theo phương thức trả giá lên.
- + Người tham gia đấu giá được phát 01 phiếu trả giá (theo mẫu quy định), ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá bỏ phiếu trả giá vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố phiếu trả giá cao nhất đạt (03 lần) trước sự chứng kiến của ban giám sát và người tham gia đấu giá không ai có ý kiến gì, Đấu giá viên công bố người trúng đấu giá.

- Giá trúng đấu giá là giá trả cao nhất được ghi trong biên bản đấu giá theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, Đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì Đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

+ Trong trường hợp người điều hành đã công bố người trúng đấu giá nhưng người này từ chối mua thì người trả giá liền kề sẽ là người trúng đấu giá tài sản đó, nếu giá liền kề đó cộng với khoản tiền đặt trước ít nhất bằng giá đã trả của người từ chối mua.

+ Trường hợp giá liền kề cộng với khoản tiền đặt trước nhỏ hơn giá đã trả của người từ chối mua thì cuộc đấu giá tài sản đó không thành, tài sản đó được để lại đấu giá lần sau.

Điều 9. Đối tượng, điều kiện của người tham gia đấu giá.

*** Đối tượng tham gia cuộc đấu giá.**

1. Người tham gia phải là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự;

- Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định;
- Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

2. Các trường hợp không được tham gia đấu giá

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá hoặc không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của Đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá, người trực tiếp giám định, định giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

e) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với tài sản đó.

* Điều kiện tham gia cuộc đấu giá.

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá đúng thời gian quy định. Hồ sơ tham gia đấu giá gồm các giấy tờ sau.

+ Phiếu đăng ký tham gia đấu giá

+ Bản phô tô Căn cước công dân (kèm bản chính để đối chiếu)

+ Nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định vào tài khoản của Trung tâm.

Điều 10. Các trường hợp bị truất quyền tham gia đấu giá

Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

1. Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;

2. Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

3. Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

4. Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

5. Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

Điều 11. Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

+ Kể từ ngày Biên bản đấu giá được lập, căn cứ kết quả đấu giá cùng các hồ sơ tài liệu có liên quan, trong vòng 05 (năm) ngày làm việc người trúng đấu giá phải ký kết Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo quy định. Người trúng

đấu giá không ký Hợp đồng mua bán đấu giá với bên có tài sản thì coi là từ chối nhận trúng đấu giá tài sản và không được nhận lại khoản tiền đặt trước, số tiền đặt trước thuộc về người có tài sản đấu giá và tài sản đó được tổ chức đấu giá lại theo quy định.

+ Người trúng đấu giá tài sản không được xét miễn giảm tiền mua tài sản trong bất kỳ trường hợp nào (kể cả trường hợp trúng đấu giá thuộc đối tượng ưu tiên, đối tượng chính sách).

Điều 12. Khoản tiền đặt trước và xử lý khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá

1. Khoản tiền đặt trước:

- Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản phải nộp một khoản tiền đặt trước cho tài sản đã đăng ký đấu giá. Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được tính lãi trong thời gian ký đặt. Người trúng đấu giá được trừ tiền đặt trước vào tiền mua tài sản phải nộp.

2. Xử lý khoản tiền đặt trước như sau:

a) Trả lại khoản tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá trong trường hợp sau:

+ Trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, thì người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước.

+ Người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá mà không vi phạm Quy chế này.

+ Trường hợp người trả giá liền kề được xét trúng đấu giá từ chối nhận trúng đấu giá.

b) Khoản tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được trả lại và thuộc về người có tài sản đấu giá trong trường hợp sau:

+ Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;

+ Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định theo Quy chế này;

+ Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định;

+ Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định;

+ Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định;

Điều 13. Phiếu trả giá hợp lệ và phiếu không hợp lệ

1. Phiếu trả giá hợp lệ là Phiếu do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình phát hành, có đóng dấu treo của Trung tâm.

2. Phiếu trả giá không hợp lệ

- Phiếu không phải do Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản phát hành, không có dấu treo của Trung tâm.

- Phiếu trả giá ghi bằng mực đỏ, bút chì
- Phiếu trả giá tẩy xóa không xác định được giá trả.
- Phiếu trả có số tiền bằng số và chữ không khớp nhau.
- Các phiếu trả không hợp lệ bị loại khỏi kết quả đấu giá.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đấu giá viên

1. Quyền

- Trực tiếp điều hành cuộc đấu giá;
- Truất quyền tham dự cuộc đấu giá của người tham gia đấu giá khi có hành vi vi phạm quy định như sau:
 - + Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá;
 - + Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;
 - + Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;
 - + Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
- Dừng cuộc đấu giá khi phát hiện có hành vi thông đồng, dìm giá hoặc gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá.
- Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ

- Tuân thủ nguyên tắc, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản quy định tại Luật này;
- Tuân theo Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tổ chức đấu giá tài sản về cuộc đấu giá do mình thực hiện;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của người trúng đấu giá

1. Quyền

- Được cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá;
- Nhận tài sản đấu giá.

2. Nghĩa vụ

- Người trúng đấu giá phải ký vào biên bản đấu giá ngay sau khi kết thúc cuộc đấu giá. Nếu người trúng đấu giá không ký vào biên bản đấu giá thì bị coi

là từ chối nhận trúng đấu giá tài sản đó, không được nhận lại khoản tiền đặt trước và số tiền này phải nộp vào ngân sách nhà nước.

- Ký kết hợp đồng mua bán tài sản và nộp tiền trúng đấu giá theo quy định.

Điều 16. Trường hợp bất khả kháng

Trường hợp thời gian tổ chức cuộc đấu giá vào trường hợp bất khả kháng theo quy định thì Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình phối hợp với bên có tài sản và thông báo bằng văn bản tạm dừng tổ chức cuộc đấu giá tới khách hàng đã đăng ký tham gia đấu giá; số tiền đặt trước khách hàng đã nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thái Bình sẽ được trả lại theo quy định. Thời gian nộp tiền đặt trước và tổ chức đấu giá sẽ được thông báo sau.

Điều 17. Tổ chức thực hiện

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình, đơn vị có liên quan, người tham gia cuộc đấu giá, người trúng đấu giá, tổ chức, cá nhân có liên quan phải chấp hành nghiêm túc các quy định của Quy chế này; mọi trường hợp vi phạm Quy chế đều bị xử lý theo quy định của Quy chế này và quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- NH Agribank VN chi nhánh huyện Quỳnh Phụ Bắc Thái Bình;
- Khách hàng tham gia đấu giá;
- Lưu HS, TT;



Bùi Quang Anh